

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1736/2531 พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ โจทก์
นายแจงหรืออภิสิทธิ์ ไชยหนองบัว จำเลย
นายอภิสิทธิ์ ไชยหนองบัว จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295,83 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 3 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 16
แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
60,000 บาท (อันดับ 7)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ยื่นฎีกาสมควรที่จะฟัง
ฎีกาจำเลยประกอบเสียก่อน จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ยื่นฎีกาสมควรที่จะฟัง
ฎีกาจำเลยประกอบเสียก่อน จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>